

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0054981-33.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RONALDO APARECIDO DA SILVA BATISTA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira****VISTOS**

RONALDO APARECIDO DA SILVA BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de junho de 2017, por volta das 13h30min, na Rua Matilde Nassar Curi, altura do número 33, bairro Cidade Dutra, nesta Capital, trazia consigo, para fins de mercancia e entrega a terceiros, *16 porções de cocaína* (13,5g) e *05 porções de “maconha”* (9,5g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis investigavam o crime de tráfico de drogas no local, ocasião em que notaram o acusado em uma viela em atitude suspeita, pelo que resolveram abordá-lo.

Realizada a abordagem, os policiais encontraram no bolso direito do acusado a quantia de R\$ 9,00 e no outro bolso as substâncias entorpecentes acima descritas.

Consta também que, nessa ocasião, o acusado afirmou que recebia a quantia de R\$ 1,00 por entorpecente vendido e que por semana ganha cerca de R\$ 300,00 a R\$ 400,00 com a venda de drogas.

O réu foi preso em flagrante, sendo-lhe concedido o benefício da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

liberdade provisória em sede de audiência de custódia (fls. 95/100).

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2017 (fls. 124/126).

O réu foi citado (fl. 129), foi apresentada resposta à acusação (fls. 144/145) e houve confirmação do recebimento da denúncia (fl. 149).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, e após o réu foi interrogado (mídia digital).

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, apelo em liberdade, regime mais brando para cumprimento de pena, concessão de penas alternativas e aplicação do redutor do art. 33, §4º, do Código Penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é totalmente procedente.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para *Tetrahydrocannabinol (THC)* e *cocaína*, listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 132/134), corroborando o auto de constatação de fls. 11/13.

Provada, portanto, a materialidade delitiva.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A autoria também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, *disse que se manifestaria apenas em Juízo* (fl. 06).

Em Juízo, negou a prática do delito, dizendo que estava subindo um escadão, para ir para sua casa, quando foi abordado pelos policiais. Estava com R\$109,00. Não tinha droga nenhuma, acha que foi acusado por seus antecedentes. **Não conhecia os policiais antes dos fatos.**

Sua simples negativa, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a ele incumbia a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feita. **Ademais, não demonstrou o acusado os motivos pelos quais policiais que não conhecia o incriminariam com drogas.**

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O policial civil *José Roberto da Silva Junior* reconhecendo o réu em audiência, disse que estavam fazendo diligências no local, conhecido ponto de tráfico de drogas, o viram sair de uma viela e o abordaram. Encontraram com ele as drogas, em um dos bolsos, e ele tinha dinheiro, R\$9,00 ou R\$10,00. Ele confessou informalmente a traficância, não o viram efetuar venda efetiva.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega de corporação, o policial civil *João Carlos Aparecido Albuquerque*, que também reconheceu o réu em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais a presunção *juris tantum* de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (*JTJ*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do réu nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é considerável e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidas **16 porções de cocaína** (13,5g) e **5 porções de “maconha”** (9,5g), suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários, ainda considerando o alto poder de torpor da cocaína em pó e dos demais entorpecentes.

Estavam as drogas, ademais, embaladas de forma própria para a venda a terceiras pessoas.

Assim, tudo nestes autos revela que o réu tinha em seu poder as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de entrega a consumo de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

terceiros, pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de “atos de cogitação e preparatórios”. Neste sentido:

“TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou “traditio” - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência”(...)(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 – grifei

“TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, destarte, a condenação do réu por infração ao art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é possui uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, mas ela não mais gera reincidência, servindo, portanto, para


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

configurar seus maus antecedentes (fls. 118/123 e 155).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, de rigor a fixação da pena-base, por seus antecedentes, acima do mínimo legal, em **seis anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa**, esta utilizando o valor unitário mínimo.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Deixo de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos porque a quantidade de droga apreendida - **16 porções de cocaína (13,5g) e 05 porções de “maconha” (9,5g)** - obsta o reconhecimento do redutor, não sendo suficiente para sua aplicação simples preenchimento dos requisitos objetivos do dispositivo legal. *“Há, também, necessidade da fiel observância do que estabelece o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao aludido dispositivo, até mesmo a negativa da redução.”* (TJSP, 14ª Câmara da Seção Criminal, Apelação Criminal nº 0021791-35.2010.8.26.0176, Relator Desembargador Marco de Lorensi, J. 11/11/2011, negaram provimento, v.u).

Ainda, há o entendimento jurisprudencial, em brilhante voto de lavra do Exmo. Desembargador do TJSP, Luis Soares de Mello, no sentido de que a aplicação do redutor é facultativa, consoante a letra da Lei, e deve ser analisada a cada feito: *“Na terceira fase de aplicação da reprimenda, deixou-se, de forma acertada, de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação anti-drogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do acusado (“lex mitior”), porque meramente*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

facultativa a situação (“...as penas poderão ser reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, muito mais aqui, evidentemente, face à considerável quantidade, diversidade e poder vulnerante dos poderosos entorpecentes encontrados em poder do acusado, além das circunstâncias da prisão daquele, possível apenas diante do recebimento da denúncia anônima, o que demonstra que o réu já vinha praticando a atividade ilícita há algum tempo. O que denota habitualidade constante e reiterada, a demonstrar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

Por outro lado, o acusado possui uma condenação anterior pelo mesmo crime, pelo que entendo que não faria de forma alguma jus a referido benefício, ainda que não possa ser considerado reincidente. Sua condenação naqueles autos foi ao cumprimento de pena de um ano e oito meses de reclusão, já tendo recebido o mesmo benefício uma vez.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto **JULGO PROCEDENTE** a pretensão deduzida nesta ação para **CONDENAR** o réu, **RONALDO APARECIDO DA SILVA BATISTA**, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de **seis anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 600 dias-**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

multa, com unidade no mínimo legal.

O regime inicial para cumprimento de pena é o **fechado**, tendo em vista a pena aplicada, a hediondez do delito e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei, bem como considerando a imensa quantidade de drogas apreendidas e a pena aplicada. Neste sentido: *“Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dêz que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

O réu não faz *jus* a qualquer benefício.

Não tendo o réu dado azo à decretação de sua prisão preventiva, e entendendo ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal consoante o § 1º do art. 387 do mesmo diploma legal, deixo de decretar sua custódia cautelar neste momento processual.

Caso confirmada esta sentença pela Superior Instância, **expeça-se mandado de prisão**, nos termos do decidido pelo Colendo STF no julgamento das ADCs 43 e 44 e do HC 126.292/SP (relator Ministro Teori Zavascki).

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, **decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal**. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****4ª VARA CRIMINAL****AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020****Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Com o trânsito em julgado, oficie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal e extraia-se o DNA do réu para identificação de seu perfil genético, conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de outubro de 2017.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**